



P U T U S A N
Nomor 96/Pid.B/2026/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOHAMAD RAVI AINUL YAQIN BIN NUR SAID
(Alm);
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 03 Februari 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nyamplung RT. 05 RW. 03 Kel. Wonokalang, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2026 sampai dengan tanggal 03 Februari 2026;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2026 sampai dengan tanggal 15 Maret 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2026 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026;
4. Hakim sejak tanggal 17 Maret 2026 sampai dengan tanggal 15 April 2026;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2026 sampai dengan tanggal 14 Juni 2026;

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 96/Pid.B/2026/PN Mlg tanggal 17 Maret 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2026/PN Mlg tanggal 17 Maret 2026 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD RAVI AINUL YAQIN bin NUR SAID
(Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 96/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, “yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar struk pembelian 1 (satu) unit Handphone Iphone 15 warna Biru langit ROM 128GB Imei 357200605768519 SN (Serial Number) D9KC24KTMV;
 - b. 1 (satu) buah dosbook Handphone Iphone 15 warna Biru langit ROM 128GB Imei 357200605768519 SN (Serial Number) D9KC24KTMV
 - c. 1 (satu) unit Handphone Iphone 15 warna Biru langit ROM 128 GB Imei 357200605768519 SN (Serial Number) D9KC24KTMV..
Dikembalikan kepada saksi RINALDO SATRIA ANDHIKA NUGRAHA;
 - d. 1 (satu) video rekaman cctv durasi 2 (dua) menit;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa MOHAMAD RAVI AINUL YAQIN bin NUR SAID (Alm) pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2025, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2025 atau setidaknya pada tahun 2025 bertempat di parkir utara lapangan rampal Jl. Panglima Sudirman Kel. Kesatrian, Kec. Blimbing Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 sekira pukul 16.30 WIB ketika Terdakwa MOHAMAD RAVI AINUL YAQIN bin NUR SAID (Alm) jogging (lari santai) di parkir utara lapangan rampal Jl. Panglima Sudirman Kel. Kesatrian, Kec. Blimbing Kota Malang dan melihat jok sepeda motor PCX

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 96/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah milik Saksi RINALDO SATRIA ANDHIKA NUGRAHA dalam kondisi jok tidak tertutup rapat sehingga Terdakwa mencoba membuka jok motor tersebut dengan cara menariknya menggunakan tangan kosong. Kemudian setelah jok terbuka, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone Iphone 15 Warna Biru Langit ROM: 128GB Imei: 357200605768519 SN (Serial Number) D9KC24KTMV milik Saksi RINALDO SATRIA ANDHIKA NUGRAHA dan Terdakwa langsung mengambilnya lalu Terdakwa menutup kembali sepeda motor PCX warna merah dan langsung meninggalkan lokasi. Selanjutnya, setelah menguasai 1 (satu) Unit Handphone Iphone 15 Warna Biru Langit ROM: 128GB Imei: 357200605768519 SN (Serial Number) D9KC24KTMV Terdakwa berniat untuk menjual Handphone tersebut kemudian Terdakwa mencoba untuk membuka password Handphone dengan cara menggunakan angka acak namun Terdakwa tidak berhasil membukanya sehingga Terdakwa tidak jadi untuk menjual 1 (satu) Unit Handphone Iphone 15 Warna Biru Langit ROM: 128GB Imei: 357200605768519 hingga saat ini. Setelah Terdakwa mengetahui 1 (satu) Unit Handphone Iphone 15 Warna Biru Langit ROM: 128GB Imei: 357200605768519 SN (Serial Number) D9KC24KTMV hilang di parkiran utara lapangan rampal kemudian Terdakwa menanyakan kepada petugas jaga di lapangan rampal dan melaporkan kejadian tersebut di Polresta Malang Kota; Bahwa pada hari Rabu, 14 Januari 2026 sekira pukul 08.00 WIB ketika Saksi OKTOVIANUS LAKE selaku anggota aktif TNI-AD yang menjaga keamanan area parkir lapangan Rampal Kota Malang melakukan patroli di area parkir menemukan seseorang laki-laki yang mencurigakan dengan mondar-mandir di area parkir sepeda motor dan membuka samping jok motor matic. Kemudian Saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan diperoleh informasi bahwasanya Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali di lokasi parkir lapangan Rampal Kota Malang dan untuk barang hasil curian Terdakwa simpan di kost yang berada di Blimbing Kota Malang. Selanjutnya Saksi OKTOVIANUS LAKE dan Saksi ANDI YUDHA PRABOWO selaku anggota TNI-AD aktif mengambil barang hasil curian di kost Terdakwa lalu membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Malang Kota. Kemudian petugas Polresta Malang Kota menghubungi Saksi RINALDO SATRIA ANDHIKA NUGRAHA bahwasanya 1 (satu) Unit Handphone Iphone 15 Warna Biru Langit ROM: 128GB Imei: 357200605768519 SN (Serial Number) D9KC24KTMV miliknya yang hilang pada 24 Desember 2025 telah ditemukan. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 96/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rinaldo Satria Andhika Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa handphone Iphone 15 warna biru langit ROM: 128GB Imei: 357200605768519;
 - Bahwa handphone tersebut milik saksi yang dibeli di konter HP ibox dengan harga Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah);
 - Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan berupa dosbook dari hp dan 1 (satu) lembar print out kuwitansi;
 - Bahwa saksi meletakkan handphone tersebut di dalam jok sepeda motor saksi yang saksi parkir di parkiran utara lapangan Rampal Kota Malang pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 sekitar jam 17.00 WIB;
 - Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor saksi di tempat tersebut karena saksi berolahraga jogging dan posisi jok dalam keadaan tertutup dan terkunci;
 - Bahwa kemudian setelah jogging saksi melihat jok sepeda motor saksi telah terbuka dan handphone saksi telah hilang;
 - Bahwa saksi mencoba menghubungi nomor saksi tetapi sudah tidak aktif;
 - Bahwa sekitar 3 minggu kemudian handphone saksi ditemukan karena pelaku ditangkap oleh petugas dari Korem;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Oktovianus Lake, keterangannya dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota TNI dan berdinast di tempat tersebut sejak bulan April 2025 menduduki jabatan Bintara Kompi Markas;
 - Bahwa saksi ditugaskan untuk menjaga keamanan area parkir lapangan Rampal Kota Malang oleh pimpinan;
 - Bahwa beberapa kali saksi mendapatkan aduan dari masyarakat yang sedang menggunakan fasilitas olahraga lapangan Rampal mengeluh jika barang yang ditaruh di dalam jok sepeda motor miliknya yang terparkir di area parkir lapangan Rampal hilang;
 - Bahwa mendapat keluhan tersebut saksi melakukan patroli setiap kali berjaga keamanan di area parkir lapangan rampal Kota Malang, sampai saksi mendapati secara langsung seorang laki-laki mencurigakan (Terdakwa) yang mana beberapa kali mondar - mandir di area parkir sepeda motor lapangan Rampal Kota Malang dan membuka dari samping jok sepeda motor matic;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi berjarak kurang lebih 20-30 meter dengan Terdakwa dan melihat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut selanjutnya saksi mendekat dan mengamankan;
 - Bahwa saat saksi mengajaknya berbicara Terdakwa mengaku beberapa kali telah melakukan pencurian dengan mengambil barang dari dalam jok sepeda motor yang terparkir di area lapangan Rampal Kota Malang;
 - Bahwa Terdakwa mengaku jika barang hasil curian yang lain masih disimpan di kostnya yang berada di Blimbing, selanjutnya saksi bersama dengan Andi Yudha Prabowo mengambil barang hasil curian yang berada di dalam kostnya lalu membawa Terdakwa ke Polresta Malang Kota;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 pukul 16.30 wib di parkir utara lapangan Rampal Jl. Panglima Sudirman Kota Malang Terdakwa sedang jogging dan kemudian Terdakwa melihat jok sepeda motor PCX warna merah dalam kondisi tidak tertutup rapat;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mencoba membuka jok tersebut dengan cara menariknya dan jok sepeda motor honda PCX warna merah tersebut langsung terbuka dan saat itu Terdakwa melihat handphone Iphone 15 warna biru di dalam jok motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambilnya dan menutup jok motor honda PCX warna merah dan Terdakwa lalu meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat ketika membuka jok sepeda motor PCX warna merah tersebut;
- Bahwa setelah menguasai handphone tersebut Terdakwa berniat untuk menjualnya namun Ketika Terdakwa mencoba password dengan angka acak namun tidak bisa dan sampai saat ini Terdakwa belum sempat menjualnya;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk menjual handphone tersebut dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya untuk menjual handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas penjaga parkir di lapangan Rampal yang merupakan anggota TNI pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 pukul 07.45 wib di parkir lapangan Rampal;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang memantau situasi di parkir motor dengan maksud akan mengambil handphone yang disimpan di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kost Terdakwa di Blimbing dan menunjukkan handphone yang Terdakwa pernah ambil sebelumnya;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 96/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian serupa sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone Iphone 15 warna Biru langit ROM 128 GB Imei 357200605768519 SN (Serial Number) D9KC24KTMV;
- 1 (satu) lembar struk pembelian 1 (satu) unit Handphone Iphone 15 warna Biru langit ROM: 128GB Imei: 357200605768519 SN : D9KC24KTMV;
- 1 (satu) buah dosbook handphone Iphone 15 warna Biru langit ROM: 128GB Imei: 357200605768519 SN : D9KC24KTMV;
- 1 (satu) video rekaman cctv durasi 2 (dua) menit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 sekitar jam 17.00 WIB, saksi Rinaldo Satria Andhika Nugraha akan olah raga jogging di lapangan Rampal dan meletakkan handphone tersebut di dalam jok sepeda motor saksi yang saksi parkir di parkiran utara lapangan Rampal Kota Malang
- Bahwa Terdakwa Mohamad Ravi Ainul Yaqin yang sedang berada di tempat tersebut melihat jok sepeda motor PCX warna merah milik saksi korban dalam kondisi tidak tertutup rapat;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mencoba membuka jok tersebut dengan cara menariknya dan jok sepeda motor honda PCX warna merah tersebut langsung terbuka dan saat itu Terdakwa melihat handphone Iphone 15 warna biru di dalam jok motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambilnya dan menutup jok motor honda PCX warna merah dan Terdakwa lalu meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat ketika membuka jok sepeda motor PCX warna merah tersebut;
- Bahwa setelah menguasai handphone tersebut Terdakwa berniat untuk menjualnya namun Ketika Terdakwa mencoba password dengan angka acak namun tidak bisa dan sampai saat ini Terdakwa belum sempat menjualnya;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk menjual handphone tersebut dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya untuk menjual handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi Oktovianus Lake yang merupakan anggota TNI pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 pukul 07.45 wib di parkiran lapangan Rampal;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil handphone di lapangan Rampal sebanyak 3 kali;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 96/Pid.B/2026/PN Mlg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Ad.1 Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang pendukung hak dan kewajiban yang patut diduga atau disangka atau didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Mohamad Ravi Ainul Yaqin Bin Nur Said (alm), yang identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*. Selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Terdakwa merupakan orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan *mengambil* adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut maka *mengambil* dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa suatu benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang/ benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa Mohamad Ravi Ainul Yaqin mengambil handphone Iphone 15 warna biru milik saksi Rinaldo Satria Andhika Nugraha yang diletakkan di dalam jok sepeda motor Honda PCX warna merah di parkir utara lapangan Rampal Kota Malang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa telah memindahkan handphone Iphone 15 warna biru ke dalam penguasaan Terdakwa. Bahwa handphone Iphone 15 tersebut adalah milik saksi Rinaldo Satria Andhika Nugraha. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud,” dimiliki secara melawan hak” artinya tanpa hak/ tanpa ijin ingin memiliki untuk dirinya sendiri sesuatu barang dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa Terdakwa Mohamad Ravi Ainul Yaqin telah mengambil handphone Iphone 15 warna biru milik saksi Rinaldo Satria Andhika Nugraha. tanpa seijin dari saksi Rinaldo Satria Andhika Nugraha dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dijual. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Iphone 15 warna Biru langit ROM 128 GB Imei 357200605768519 SN : D9KC24KTMV;
- 1 (satu) lembar struk pembelian 1 (satu) unit handphone Iphone 15 warna Biru langit ROM 128GB Imei: 357200605768519 SN : D9KC24KTMV;
- 1 (satu) buah dosbook handphone Iphone 15 warna Biru langit ROM: 128GB Imei: 357200605768519 SN : D9KC24KTMV;
- 1 (satu) video rekaman cctv durasi 2 (dua) menit;

Oleh karena barang bukti tersebut milik dan barang yang disita dari saksi Rinaldo Satria Andhika Nugraha, maka berdasarkan ketentuan Pasal 247



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rinaldo Satria Andhika; sedangkan :

- 1 (satu) video rekaman cctv durasi 2 (dua) menit;

oleh karena barang bukti tersebut sangat erat dengan pembuktian dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah berulang kali melakukan pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang kembali;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Ravi Ainul Yaqin Bin Nur Said (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mohamad Ravi Ainul Yaqin Bin Nur Said (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 15 warna Biru langit ROM 128 GB Imei 357200605768519 SN : D9KC24KTMV;
 - 1 (satu) lembar struk pembelian 1 (satu) unit handphone Iphone 15 warna Biru langit ROM 128GB Imei: 357200605768519 SN : D9KC24KTMV;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone Iphone 15 warna Biru langit ROM: 128GB Imei: 357200605768519 SN : D9KC24KTMV;Dikembalikan kepada saksi Rinaldo Satria Andhika Nugraha;
- 1 (satu) video rekaman cctv durasi 2 (dua) menit;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 96/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026, oleh kami, Rudy Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., dan Patanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widyatmoko, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh : Dewangga Kurniawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.
TTD

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Patanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Widyatmoko, S.H.

Panitera Salinan Sesuai Asli